

1500268-18.2019.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Barbosa, a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, e de associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 07 de setembro de 2019, por volta de 18 horas, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida 10, altura do numeral 539, bairro Jardim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

3ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500268-18.2019.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500268-18.2019.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2261169/2019 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 7279163 -

DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 7392/19/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2261169 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7392/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2261169 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7392/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2261169 -

DEL.INV.GER. RIO CLARO, 7392/19/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE MANOEL DA SILVA FILHO e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SERGIO LAZZARESCHI DE MESQUITA

Vistos.

Alexandre Manoel da Silva Filho, Diego Henrique Ferraz, e Jhonatan Barbosa, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06, em razão dos fatos narrados à fls. 147/149. Os réus foram presos em flagrante. Realizada a audiência de custódia, foi-lhes concedida a liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares

previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP, conforme termo de fls. 91/93. Oferecida a denúncia, os réus foram regularmente notificados nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343/06 (fls. 166, 168 e 170), e apresentaram defesa preliminar de fls. 202/203, por meio da Defensoria Pública.

A denúncia foi recebida no dia 08 de maio de 2020, conforme decisão de fls. 209/212.

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, por via remota, foram ouvidas duas testemunhas comuns, e interrogados os réus Alexandre e Jhonatan. O réu Diego Henrique, não localizado, foi declarado revel.

Em alegações orais, o Ministério Público e a Defensoria Pública requerem a improcedência da ação penal, alegando insuficiência de provas.

É o relatório.

D E C I D O.

Imputa-se aos réus Alexandre Manoel da Silva Filho, Diego Henrique Ferraz, e Jhonatan Barbosa, a prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, e de associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Segundo a inicial, no dia 07 de setembro de 2019, por volta de 18 horas, guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida 10, altura do numeral 539, bairro Jardim Guanabara, nesta cidade de Rio Claro, quando um indivíduo, que optou por não se identificar, informou-lhes de que três acusados estariam praticando o tráfico no local ao longo de todo aquele dia, e que os réus vinham se dedicando a tal atividade ilícita de forma corriqueira. Segundo o mesmo denunciante, os réus mantinham a droga que vendiam em depósito no interior de um plástico branco, juntamente com o dinheiro e uma balança de precisão. Tal invólucro, ficaria escondido em um terreno baldio situado nas proximidades.

De posse de tais informações, os guardas foram até o local indicado, e se depararam com o réus, que teriam tentado fugir. Os três foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Em poder de Diego, foi encontrada apenas a quantia de R\$ 125,00. Em continuidade, os guardas se dirigiram até o terreno baldio próximo, e lá encontraram um pedaço de plástico branco contendo 08 porções de maconha, 05 porções de cocaína, uma balança de precisão, e a quantia de R\$ 143,00. Segundo a inicial, a droga pertenceria aos réus, que iriam vende-las a terceiros.

Contudo, finda a instrução, temos que a ação penal é manifestamente improcedente. A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada por meio do auto de fls. 11/12, que atesta a apreensão do entorpecente acima descrito, de uma balança de precisão, e do dinheiro, sendo que apenas parte dele estaria acondicionado junto às porções de maconha e cocaína. O laudo de fls. 161/162, por sua vez, apresentou resultado positivo para maconha e cocaína.

Contudo, no tocante à autoria, prova alguma há nos autos no sentido de que a droga pertencia aos réus, e tampouco de que eles estariam associados, de foram permanente e estável, para a prática do tráfico.

Os acusados, em ambas as fases procedimentais, optaram por permanecer em silêncio. Diego Henrique, conforme já dito acima, não foi mais localizado, sendo declarado revel.

A prova acusatória limita-se aos depoimentos prestados por ambos os guardas municipais que participaram da ocorrência. Disseram os guardas que naquela data realizavam patrulhamento de rotina pela Avenida 09 do bairro Jardim Guanabara, quando foram procurados por um cidadão, o qual informou-lhes que três indivíduos estavam praticando o tráfico na Avenida 10, e que vinham agindo ao longo de todo aquele dia. O denunciante informou o local exato onde os três indivíduos estariam agindo, suas características físicas, bem como que a droga vendida por eles permanecia escondida em um terreno baldio situado nas proximidades. Os guardas foram até o local, e lá se depararam com os três acusados, que chegaram a esboçar uma tentativa de fuga, mas acabaram sendo abordados. Os réus foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Apenas Diego tinha em seu poder uma certa quantia em dinheiro. Em seguida, no terreno informado pelo denunciante, foram encontradas as poucas porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão, e o restante do dinheiro apreendido. Questionados, os réus permaneceram em silêncio.

Portanto, a prova acusatória, sem maiores esforços, não permite concluir que a droga apreendida pertencia aos acusados. Os réus foram abordados juntos, mas não foram vistos realizando qualquer gesto que pudesse sugerir a venda de entorpecentes. A droga não foi encontrada com ele, mas sim em um terreno situado a mais ou menos 10 a 15 metros de distância do local da abordagem. Eventual condenação, diante de tal cenário, teria como base tão somente uma denúncia anônima, desprovida de qualquer outro elemento indiciário a apontar qualquer vinculação dos réus com a droga, impondo-se assim a absolvição de todos eles. Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de ABSOLVER os réus ALEXANDRE MANOEL DA SILVA FILHO, DIEGO HENRIQUE FERRAZ, e JHONATAN BARBOSA de ambas as imputações contidas na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento do dinheiro apreendido com o réu Diego (R\$ 125,00), pois não demonstrada sua origem ilícita. Quanto ao restante do dinheiro, que foi apreendido junto ao entorpecente, decreto seu perdimento em favor da FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06. Custas indevidas.
P R I

Rio Claro, 19 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA